

부안군 호국보훈수당 지급 조례

(제정) 2011.12.22 조례 제2003호
(일부개정) 2014.01.28 조례 제2084호
(일부개정) 2014.12.11 조례 제2127호
(일부개정) 2015.11.06 조례 제2198호 부안군 불합리한 행정규제 일괄정비 조례 일부개정조례
(일부개정) 2017.11.13 조례 제2347호
(일부개정) 2019.01.17 조례 제2419호
(일부개정) 2020.03.16 조례 제2499호

제1조(목적) 이 조례는 「국가보훈 기본법」 제5조 및 같은 법 제19조, 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제3조 및 같은 법 시행령 제2조, 「참전유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」 제4조 및 같은 법 시행령 제4조에 따라 부안군 호국보훈수당 지급에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2019. 1.17>

제2조(정의) 호국보훈수당(이하 “수당”이라 한다)이란 이 조례에 따라 지급되는 사회보장적 현금을 말한다. <전문개정 2019. 1.17>

제3조(지급대상 및 지급액) ① 수당은 신청일 현재 만65세 이상으로 「주민등록법」에 따라 부안군에 주소를 두고 실제 거주하는 사람에게 지급하며, 그 기준은 별표와 같다. 다만, 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제4조제1항제3호·제5호에 해당하는 경우에는 연령에 제한 없이 유족 1명에게 수당을 지급한다. <전항 개정 2019. 1.17> <단서 신설 2020.3.16.>

② 제1항에 따른 수당은 예산의 범위에서 중복되지 않게 지급한다. <개정 2019. 1.17> <개정 2014. 12. 11. 조례 2127, 2017.11.13. 조례 제2347호>

③ 제1항에 따른 지급대상자가 사망한 경우에는 「주민등록법」 제14조에 따른 주민등록표 정리사항을 확인하고 사망위로금 20만원을 지급한다. 다만, 수당 지급대상자가 배우자, 자녀, 부모인 경우에는 이를 지급하지 아니한다. <전항 개정 2019. 1.17, 개정 2020.3.16.> <신설 2017.11.13. 조례 제2347호>

[조문 제목 개정 2019. 1.17]

제4조(지급신청) ① 수당을 지급받고자 하는 사람은 별지 제1호서식의 지급신청서를 작성하여 부안군 수(이하 “군수”라 한다)에게 제출하여야 한다. <개정 2019.1.17> <개정 2017.11.13. 조례 제2347호>

② 수당 지급신청은 1회로 하되, 제6조에 따른 지급중지 후 재전입 등의 사유로 다시 수당을 지급 받고자 하는 경우에는 다시 신청을 하여야 한다. <전항 개정 2020.3.16.>

③ 사망위로금을 지급받고자 하는 유족은 수당 지급대상자의 사망일로부터 6개월 이내에 별지 제3호서식의 사망위로금 지급신청서를 군수에게 제출하여야 한다. <제3항 삭제로 제4항에서 이동 2019.1.17> <신설 2017.11.13. 조례 제2347호>

④ 수당 지급대상자가 예금계좌 등을 변경하고자 하는 경우에는 별지 제4호서식의 지급 변경신청서를 작성하여 군수에게 제출하여야 한다. <신설 2020.3.16.>

제5조(수당지급 시기 등) ① 수당은 매월 지급함을 원칙으로 하며, 신규로 신청하는 사람은 신청일이 속한 달부터 지급한다. <전항 개정 2019. 1.17>

② 제1항에 따른 수당은 지급대상자 본인의 계좌에 입금한다. <전항 개정 2019. 1.17> <개정 2014. 12. 11. 조례 2127>

제6조(지급중지) ① 군수는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 지급을 중지한다.

1. 지급대상자의 사망 또는 관외 전출 등의 사유가 발생한 경우
2. 지급대상자가 수령을 거부한 경우
3. 거주할 목적이 아닌 수당을 지급받기 위하여 허위로 주민등록 전입신고를 한 경우
4. 관계 법령에 따라 지원 부적격자로 통보된 사람 <전호 개정 2020.3.16.>
5. 그 밖의 부정한 방법으로 수당을 받은 경우

[전문개정 2019. 1.17]

② 제1항제2호에 따라 수당 지급을 중지하는 경우에는 수당 지급대상자가 사전에 별지 제5호서식의 지급 중지신청서를 군수에게 제출하여야 한다. <신설 2020.3.16.>

제7조(환수조치) ① 군수는 제6조에 따라 지급대상자가 아닌 사람에게 부당 지급된 것으로 확인된 경우 수당의 전부 또는 일부를 환수하여야 한다. <개정 2019. 1.17>

② 군수는 제1항에 따라 환수를 하는 경우에는 「지방세징수법」에 따른다. <개정 2017.11.13. 조례 제2347호>

제8조(지급대상자 관리) 군수는 지급대상자로 결정된 사람에 대하여 변동사항을 기록 관리하여야 한다. <개정 2019. 1.17> <개정 2017.11.13. 조례 제2347호>

제9조(시행규칙) 이 조례의 시행에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다. <개정 2019. 1.17>

부칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부칙<개정 2014. 1. 28. 조례 2084>

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다

제2조(지원대상에 관한 적용례) 제3조제1항제1호의 개정규정에 따른 수당은 2014년 1월분부터 지급한다.

부칙<개정 2014. 12. 11. 조례 2127>

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다

제2조(수당지급에 관한 적용례) ① 제3조제1항제2호의 개정규정은 이 조례 시행 후 사망한 사람의 배우자부터 적용한다.

② 제3조제2항의 개정 규정은 이 조례가 시행한 달부터 적용한다.

부칙 <개정 2015.11.6 조례2198, 부안군 불합리한 행정규제 일괄정비 조례 일부개정조례>

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 <개정 2017.11.13. 조례 제2347호>

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(수당지급에 관한 적용례) ① 제3조제2항의 개정 규정은 이 조례가 시행한 달부터 적용한다.

② 제3조제3항의 개정 규정은 이 조례 시행 후 사망한 사람부터 적용한다.

부칙 <개정 2019. 1.17 조례 제2419호>

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(수당지급에 관한 적용례) ① 별표 중 제4호의 개정규정은 부안군 조례 제2127호 부안군 호국보훈 수당 지원 조례 일부개정조례 부칙 제2조 제1항의 규정에 불구하고 같은 조례 시행 전에 사망한 사람의 배우자에게도 적용하되, 수당의 지급은 이 조례 시행 후 제4조에 따라 신청한 달부터 적용 한다.

② 별표 중 제5호와 제6호의 개정규정은 이 조례 시행 후 제4조에 따라 수당 지급을 신청한 달부터 적용 한다.

부 칙<개정 2020.3.16. 조례 제2499호>

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(수당지급에 관한 적용례) ① 별표 중 제2호 및 제5호의 개정규정은 이 조례 시행 후 제4조에 따라 수당 지급을 신청한 달부터 적용한다.